

Súd: Krajský súd Prešov
Spisová značka: 3Cob/57/2016
Identifikačné číslo súdneho spisu: 8216200735
Dátum vydania rozhodnutia: 26. 04. 2018
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Anna Ilčinová
ECLI: ECLI:SK:KSPO:2018:8216200735.5

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Ilčinovej a členov senátu JUDr. Jozefa Angeloviča a JUDr. Mareka Kohúta v právnej veci žalobcu: ORAGRO spol. s.r.o., 029 62 Oravské Veselé 374, IČO: 31 570 054, právne zastúpenému JUDr. Pavlom Gombíkom, advokátom, Kukučínova 1, 036 01 Martin, proti žalovanému: BIO INVESTMENTS s.r.o., 086 05 Lukov 158, IČO: 44 162 626, o zaplatenie zmluvnej pokuty, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Bardejov, č. k. XCb/XX/XXXX-XX z 20.5.2016 takto

r o z h o d o l :

Potvrdzuje rozsudok.

Rozhodnutie o trovách odvolacieho konania ponecháva na súd prvej inštancie.

o d ô v o d n e n i e :

1. Okresný súd Bardejov (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi zmluvnú pokutu vo výške 36,5 % ročne z dlžnej sumy 18 624,84 eur od 23.7.2014 do zaplatenia a vyslovil, že o trovách konania rozhodne v lehote 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej. V odôvodnení okrem iného uviedol: „Účastníci uzavreli dňa 26.6.2014 žalobca ako dodávateľ a žalovaný ako odoberateľ hospodársku zmluvu o dodávke zberových prác - zmluvu o dielo, na základe ktorého bol žalovaný povinný splniť podmienky uvedené v článku II predmetnej zmluvy a žalobca bol povinný splniť povinnosti uvedené v článku III. Predmetnej zmluvy. Cena bola dohodnutá v predmetnej zmluve v článku IV.

Účastníci sa dohodli v článku V. bod 3 citovanej zmluvy na zmluvnej pokute, ktorú dodávateľ môže účtovať v prípade omeškania úhrad viac ako 20 dní vo výške 0,1% za každý deň omeškania z dlžnej čiastky.

Účastníci uzavreli dňa 26.6.2014 žalobca ako dodávateľ a žalovaný ako odoberateľ zmluvu o dielo - o dodávke mechanizačných prác, na základe ktorého bol žalovaný povinný splniť podmienky uvedené v článku II predmetnej zmluvy a žalobca bol povinný splniť povinnosti uvedené v článku III. Predmetnej zmluvy. Cena bola dohodnutá v predmetnej zmluve v článku IV.

Účastníci sa dohodli v článku V. bod 4 citovanej zmluvy na zmluvnej pokute, ktorú dodávateľ môže účtovať v prípade omeškania úhrad viac ako 20 dní vo výške 0,1% za každý deň omeškania z dlžnej čiastky.

Faktúrou číslo 2014/UC/VFS/0001401240 zo dňa 29.6.2014, splatnou dňa 20.7.2014 žalobca vyúčtoval žalovanému sumu vo výške 3.901,92 Eur. Faktúrou číslo 2014/UC/VFS/0001401244 zo dňa 29.6.2014, splatnou dňa 20.7.2014 žalobca vyúčtoval žalovanému sumu vo výške 11.893,20 Eur. Faktúrou číslo

2014/UC/VFS/0001401252 zo dňa 29.6.2014, splatnou dňa 22.7.2014 žalobca vyúčtoval žalovanému sumu vo výške 2.829,72 Eur.

Žalovaný neuhradil žalobcovi žiadnu sumu nielen v lehote splatnosti, ale ani ku dňu vyhlásenia rozsudku 20.5.2016.“

2. Súd prvej inštancie svoje rozhodnutie právne zdôvodnil ust. § 1 ods. 1, § 301 Obchodného zákonníka, § 544 ods. 1, 2, § 545, § 545a Občianskeho zákonníka.

3. Z vykonaného dokazovania mal preukázané, že v oboch zmluvách bola platne dohodnutá zmluvná pokuta pre žalovaného, pre prípad jeho omeškania so zaplatením odmeny za vykonané práce viac než 20 dní. V konaní Okresného súdu Bardejov pod sp. zn. XCb/XXX/XXXX bolo právoplatne rozhodnuté o nároku žalobcu na zaplatenie sumy 18 624,84 EUR. Za nesporné považoval aj skutočnosť, že uvedená suma v časti 15 795,12 EUR bola splatná dňa 20.7.2014 a v časti 20 829,72 EUR dňa 22.7.2014, pričom žalovaný žiadnu časť svojho záväzku neuhradil ani k 20.5.2016. Výšku zmluvnej pokuty nepovažoval súd prvej inštancie za rozpornú s dobrými mravmi, pričom nevidel ani žiadny právny dôvod na jej zníženie podľa § 301 Obchodného zákonníka, keďže ju nepovažoval za neprimeranú. Konštatoval, že zmluvná pokuta dohodnutá vo výške 36,5 % ročne predstavuje 0,1 % denne, čomu zodpovedá suma 18 EUR denne, ktorú výšku považoval súd prvej inštancie za primeranú. Zdôraznil, že žalovaný je v omeškaní so zaplatením svojho záväzku takmer 2 roky, čo podstatne znižuje priestor žalovaného na akékoľvek námietky týkajúce sa dobrých mravov. Zároveň rozhodnutie o trovách konania ponechal na samostatné uznesenie, ktoré vydá v lehote 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia.

4. V zákonom stanovenej lehote podal proti rozsudku súdu prvej inštancie odvolanie žalovaný. Namietal nesprávne právne posúdenie veci s odkazom na ustanovenie § 205 ods. 2 písm. f/ Občianskeho súdneho poriadku účinného do 30.6.2016. Poukázal na to, že nárok uplatnený žalobcom čo do istiny nespochybnil, pričom tento bol aj právoplatne priznaný v konaní pod sp. zn. XCb/XXX/XXXX. Svoje omeškanie so zaplatením istiny odôvodnil žalovaný neudelením príslušného doplatku za výkupnú cenu elektriny v roku 2015 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví Slovenskej republiky. Namietal, že žalobca si za to isté omeškanie uplatnil zákonný úrok z omeškania vo výške 9 % a taktiež zmluvnú pokutu vo výške 36,5 % p.a., v dôsledku čoho je omeškanie s úhradou faktúry postihnuté sankciou v celkovej výške 45,5%, čo v pomere k výške dlžnej istiny ide o neprimerane vysokú sankciu. Poukazom na ust. § 301 Obchodného zákonníka vyslovil názor, že zákonodarcu umožnil súdu moderovať výšku neprimerane vysokej zmluvnej pokuty v obchodno-právnych vzťahoch práve preto, aby bolo možné v prípadoch, akým je tento, zabrániť likvidačným výškam zmluvných pokút s prihliadnutím na dôvod vzniku omeškania a pomer výšky sankcie a dlžnej istiny. Postup súdu prvej inštancie nepovažoval za správny, ak tento posúdil výšku uplatnenej zmluvnej pokuty za primeranú. Namietal tiež arbitrárnosť rozhodnutia, v dôsledku čoho mu bola odňatá možnosť konať pred súdom, keďže súd prvej inštancie nezdôvodnil, prečo nebral do úvahy súbeh oboch sankčných nárokov, teda úroku z omeškania a zmluvnej pokuty. Navrhol napadnutý rozsudok zmeniť a zmluvnú pokutu primerane znížiť s prihliadnutím na porušenie jeho povinností.

5. K odvolaniu žalovaného sa vyjadril žalobca podaním z 11.8.2016. Rozhodnutie súdu prvej inštancie považoval za vecne správne a jeho odôvodnenie za dostatočné a zrozumiteľné. Odvolanie podané žalovaným vyhodnotil iba ako účelové, s cieľom oddialiť sankčné plnenie pre prípad omeškania. Do pozornosti odvolacieho súdu dal skutočnosť, že napriek právoplatne priznanej istine v konaní Okresného súdu Bardejov sp. zn. XCb/XXX/XXXX rozsudkom zo dňa 28.12.2015, vykonateľným dňa 16.2.2016, žalovaný ku dňu vyjadrenia k odvolaniu nič nezaplatil.

6. K vyjadreniu žalobcu žalovaný svoje stanovisko nepredložil.

7. Krajský súd v Prešove (ďalej len „odvolací súd“) príslušný na rozhodnutie o odvolaní podľa § 34 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok účinný od 1.7.2016 (ďalej len „CSP“) preskúmal napadnutý rozsudok ako aj konanie mu predchádzajúce v súlade s ust. § 379 a nasl. CSP a dospel k záveru, že odvolanie žalovaného nie je dôvodné. Súd prvej inštancie vykonal v predmetnej veci potrebné dokazovanie, na základe ktorého dospel k správnym skutkovým zisteniam a z týchto vyvodil aj správny právny záver. Odvolací súd sa v celom rozsahu stotožňuje s výstižným a vyčerpávajúcim odôvodnením, na ktoré poukazuje.

8. Jedinou odvolacou námietkou žalovaného bola námietka neprimeranosti zmluvnej pokuty a to s poukazom na už právoplatne priznanú sankciu - úrok z omeškania.

9. Odvolacie námietky žalovaného nemajú oporu v zákonných ustanoveniach upravujúcich inštitút zmluvnej pokuty.

10. Podľa § 301 Obchodného zákonníka neprimerane vysokú zmluvnú pokutu môže súd znížiť s prihliadnutím na hodnotu a význam zabezpečovanej povinnosti, a to až do výšky škody, ktorá vznikla do doby súdneho rozhodnutia porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Na náhradu škody, ktorá vznikla neskôr, je poškodený oprávnený do výšky zmluvnej pokuty podľa § 373 a nasl.

11. Podľa § 544 ods. 1, 2 Občianskeho zákonníka ak strany dojednávajú pre prípad porušenia zmluvnej povinnosti zmluvnú pokutu, je účastník, ktorý túto povinnosť poruší, zaviazaný pokutu zaplatiť, aj keď oprávnenému účastníkovi porušením povinnosti nevznikne škoda. Zmluvnú pokutu možno dojednať len písomne a v dojednaní musí byť určená výška pokuty alebo určený spôsob jej určenia.

12. Z citovaných ustanovení vyplýva, že zmluvná pokuta je zabezpečovacím inštitútom, ktorý je možné dohodnúť pre prípad nesplnenia povinností, a to okrem sankcií majetkovej povahy, ktoré vyplývajú priamo zo zákona, medzi ktoré sankcie patrí aj úrok z omeškania. Preto neexistuje logický dôvod, prečo by sa výška úrokov z omeškania mala zarátavať s výškou zmluvnej pokuty. Primeranosť, či neprimeranosť zmluvnej pokuty je možné v súlade s vyššie citovanými ustanoveniami posudzovať výlučne k výške dohodnutej zmluvnej pokuty. Z uvedeného dôvodu súd prvej inštancie správne posúdil samostatne výšku dohodnutej zmluvnej pokute, teda bez prirátania percentuálne určených úrokov z omeškania. Odvolací súd v zhode so súdom prvej inštancie výšku zmluvnej pokuty dohodnutej na 36,5 % považoval za primeranú, keďže takto dohodnutá zmluvná pokuta je úmerne závislá od výšky nezaplatenej sumy.

13. Svoje moderačné oprávnenie súd prvej inštancie nevyužil aj s poukazom na doterajšie správanie sa žalovaného, teda nezaplatenie ani časti dlhu po dobu takmer 2 rokov, s čím sa taktiež odvolací súd stotožňuje v celom rozsahu. Zníženie zmluvnej pokuty za takéhoto stavu by bolo nepriamou podporou porušovania povinností žalovaného, čo by bolo v rozpore s ust. § 265 Obchodného zákonníka, v zmysle ktorého výkon práva, ktorý je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, nepoužíva právnu ochranu.

14. S poukazom na uvedené odvolací súd potvrdil rozsudok súdu prvej inštancie v súlade s ust. § 387 ods. 1, 2 CSP.

15. Keďže súd prvej inštancie vo svojom rozhodnutí nerozhodol o trovách konania, ale vyslovil, že tak učiní až po právoplatnom rozhodnutí vo veci, bolo dôvodné ponechať rozhodnutie aj o trovách odvolacieho konania na súd prvej inštancie.

16. Rozsudok bol prijatý senátom Krajského súdu v Prešove v pomere hlasov 3 : 0.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku nie je odvolanie prípustné.

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP). Dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej, alebo ktorým sa konanie končí, ak:

- a) sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov,
- b) ten, kto v konaní vystupoval ako strana nemal procesnú subjektivitu,
- c) strana nemala spôsobilosť samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu a nekonal za ňu zákonný zástupca, alebo procesný opatrovník,
- d) v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo, alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie,
- e) rozhodoval vylúčený sudca, alebo nesprávny obsadený súd,

f) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces (§ 430 CSP).

Dovolanie je prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo rozhodnutie súdu prvej inštancie, ak rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky:

- a) pri ktorej riešení sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxi dovolacieho súdu,
- b) ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená,
- c) je dovolacím súdom rozhodovaná rozdielne.

Dovolanie v prípadoch uvedených v ods. 1 nie je prípustné, ak odvolací súd rozhodol o odvolaní proti uzneseniu podľa § 357 písm. a) až n) (§ 421 ods. 1, 2 CSP).

Dovolanie podľa § 421 ods. 1 nie je prípustné ak:

- a) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení neprevyšuje desať násobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada,
- b) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení v sporoch s ochranou slabšej strany neprevyšuje dvojnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada,
- c) je predmetom dovolacieho konania, len príslušenstvo, pohľadávky a výška príslušenstva v čase začatia dovolacieho konania neprevyšuje sumu podľa písm. a) a b).

Na určenie výšky určenie minimálnej mzdy v prípadoch uvedených v ods. 1 je rozhodujúci deň podania žaloby na súde prvej inštancie (§ 422 ods. 1, 2 CSP). Dovolanie môže podať strana, v ktorej neprospech bolo rozhodnutie vydané (§ 424 CSP). Dovolanie sa podáva v lehote dvoch mesiacoch od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Dovolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo v lehote podané na príslušnom odvolacom, alebo dovolacom súde (§ 427 ods. 1, 2 CSP).

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne a čoho sa dovolateľ domáha (§ 428 CSP).

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom.

Povinnosť podľa ods. 1 neplatí, ak je:

- a) dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa,
- b) dovolateľom právnická osoba a jej zamestnanec, alebo člen, ktorý za ňu koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa,
- c) dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou založenou, alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o rovnakom zaobchádzaní a ochrane pred diskrimináciou, alebo odborovou organizáciou, a ak ich zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa (§ 429 ods. 1, 2 CSP).

Rozsah v akom sa rozhodnutie napadá môže dovolateľ rozšíriť, len do uplynutia lehoty na podanie dovolania (§ 430 CSP).